

Nr. 87 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. 19. Mai 1937

R 43 II/770, Bl. 169–172 Schnellbrief, Abschrift

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Fremdenverkehr.

Wie ich bereits in meinem Schreiben vom 7. Mai d. Js. – V a I 300/37 II/III¹ – bemerkte, hat die dortige Einladung vom 27. April d. Js. – I C 1410/26.3. – zu der inzwischen auf den 20. Mai d. Js. vertagten Besprechung² den beteiligten Abteilungen meines Hauses zu einer eingehenden Prüfung der dortigen Vorschläge Veranlassung gegeben.

Von dem Ergebnis dieser Prüfung möchte ich Sie, Herr Reichsminister, schon vor der Verhandlung vom 20. d. Mts. in Kenntnis setzen, damit Sie in der Lage sind, meine Stellungnahme und die mir vorgebrachten Gesichtspunkte bei der Besprechung zu berücksichtigen.

In der Chefbesprechung vom 16. April d. Js.³ war von meinem Vertreter, Herrn Staatssekretär Pfundtner, eindeutig erklärt worden, daß die Schaffung eines besonderen „Reichsamtes für Fremdenverkehr“, das zwar im Rahmen des Propaganda-Ministeriums, aber doch mit weitgehender Verselbständigung, wie aus der unmittelbaren Unterstellung seines Leiters unter den Minister hervorgeht⁴, gebildet werden soll, nicht nur unnötig erscheine, weil der gleiche Erfolg auch mit der Bildung einer *Abteilung* im Ministerium errichtet werden könne, sondern auch größten Bedenken unterläge.

Die Bedenken richten sich gegen die Einrichtung von Reichsämtern schlechthin, die regelmäßig zur Zersplitterung und schließlich zur Vermehrung der Ministerien beitragen, jedenfalls aber organisatorische Unklarheiten schaffen und die einheitliche Führung innerhalb des ministeriellen Geschäftskreises in seinen sich vielfach eng berührenden und überschneidenden Aufgaben erschweren. Diese grundsätzlichen Bedenken könnten im Einzelfalle nur zurückgestellt werden – und sind ja auch tatsächlich, wie z. B. bei der Schaffung des besonderen Amtes des Chefs der deutschen Polizei, zurückgestellt worden –, wenn *zwingende* Gründe die Einrichtung eines Reichsamtes notwendig machen. Solche Gründe vermag ich jedoch in Ansehung des Fremdenverkehrs nicht anzuerkennen. Ohne die Bedeutung des Gegenstandes zu unterschätzen, muß ich feststellen, daß es zahlreiche gleich wichtige und wichtigere Sachgebiete gibt, für die lediglich Ministerial-Abteilungen zur Verfügung stehen (z. B. Bergbau, Domänen). Eine Berufung auf den Chef der deutschen Polizei versagt, weil Polizei und Fremdenverkehr organisatorisch und bedeutungsmäßig in keinerlei Hinsicht auf eine Stufe gestellt werden können.

¹ Nicht bei den Akten der Rkei. Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 26 und 79.

² Mit Schreiben vom 27. 4. 1937 hatte der RMVP für den 5. Mai zu einer Referentenbesprechung eingeladen, die dann auf 20. 5. und schließlich auf 26. 5. verlegt wurde. Der Einladung beigelegt waren Neufassungen der VO und des Organisationserlasses, durch welche die Zuständigkeiten der einzelnen Ressorts für den Fremdenverkehr auf ein dem RMVP zu inkorporierendes „Reichsamt für Fremdenverkehr“ konzentriert werden sollten; R 43 II/770, Bl. 147–149, 159–162. Zum Erstentw. vgl. Dok. Nr. 79 Anm. 3, Neufassung u. Anm. 4, 6.

³ Vgl. Dok. Nr. 79 Anm. 1.

⁴ Lt. Erlaßentw. Art. II (2) sollte Hermann Esser als Präs. des neuen Reichsamts dem RMVP nur „persönlich und unmittelbar unterstellt“, d. h. in den Geschäftsbetrieb des Ministeriums nicht weiter einbezogen sein. Dies hätte der Regelung entsprochen, wie sie in den Fällen der Ernennung H. Himmlers zum RFSSChDP im RIM, K. Hierls zum StS und RAF im RIM sowie E. W. Bohles zum Chef der NS-AO im AA getroffen war; vgl. Dok. Nr. 26, zu Anm. 15–19.

19. Mai 1937

Da ich auch nach nochmaliger Prüfung die Schaffung eines Reichsamtes für Fremdenverkehr als eine organisatorische Fehlbildung betrachten müßte, vermag ich mich ebenso wenig wie der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister (zu vergl. dessen Schreiben vom 26. April d. Js. – V 9932/37 –⁵) mit dem mir mit Schreiben vom 27. April d. Js. übersandten Entwurf eines Erlasses über die Errichtung eines solchen Amtes einverstanden zu erklären.

Was die in dem Entwurf einer Ergänzungsverordnung über die Aufgaben des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda vorgesehene *Zuständigkeitsabgrenzung*⁶ anlangt, so muß ich mich den ablehnenden Ausführungen des Herrn Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers ebenfalls in allen wesentlichen Punkten anschließen.

Jede ressortmäßige Zuständigkeit darf, soll sie dem Wesen der Dinge gerecht werden, nicht nach *sekundären* Merkmalen des betreuten Gegenstandes und Sachgebiets abgegrenzt werden, sie darf sich nicht nach Sondergesichtspunkten richten, sondern muß sich an die natürlichen Grenzen des Sachgebiets halten. Die Eigenschaft als Fremdenverkehrsort ist nur ein solch sekundäres Merkmal, primär ist der Kurort *Gemeinde*. Aus dieser Feststellung ergibt sich, daß die behördlichen Zuständigkeiten auch für den Fremdenverkehrsort grundsätzlich federführend bei derjenigen Stelle liegen müssen, in deren Händen die Aufsicht und Fürsorge für die Gemeinden liegt, also bei dem Ministerium des Innern. Wollte man Teile seiner Zuständigkeit aus diesem Gebiet herausnehmen und innerhalb des durch natürliche Grenzen umrissenen Geschäftsbereiches neue Zuständigkeiten schaffen, so würde man damit die sachlichen Zusammenhänge willkürlich zerreißen.

Gerade bei der Kurortgemeinde würde diese Folge, wenn man den dortigen Vorschlägen nachgeben und für die Fremdenverkehrsangelegenheiten eine Sonderzuständigkeit schaffen wollte, ganz eindeutig in Erscheinung treten. Der Fremdenverkehr bildet mit den übrigen Teilen der Wirtschaft und Verwaltung, der gemeindlichen Tätigkeit mit allen Auswirkungen kommunalen Lebens, die behördlich betreut und nach einheitlichen Gesichtspunkten ausgerichtet und überwacht werden müssen, ein so fest verflochtenes Sachgebiet, daß die Maßnahmen eines etwaigen künftigen Reichsamtes für Fremdenverkehr in der Mehrzahl der Fälle keineswegs von ihm allein getroffen werden könnten, sondern die Beteiligung einer oder mehrerer der übrigen Ressortminister erfordern würden.

Wie weit der Begriff der „Fremdenverkehrsangelegenheiten“ geht und wie tief die Zuständigkeit eines Reichsamtes für Fremdenverkehr in die der anderen Ressorts eingreifen würde, zeigen allein schon folgende Beispiele:

Die Verleihung der Bezeichnung Kur- oder Badeort wird sich in ihrer Auswirkung regelmäßig nicht auf die Führung dieser zusätzlichen Bezeichnung beschränken, sondern Maßnahmen der Gemeinde zur Folge haben, die durch Ihren besonderen Charakter als Kur- oder Badeort notwendig werden. Daraus ergeben sich finanzielle Folgen, die das Finanzgebaren der Gemeinde nachhaltig beeinflussen und womöglich vollständig verändern, ohne daß von der für „Fremdenverkehrsangelegenheiten“ zuständigen Stelle auf die Gemeinde eine *unmittelbare* Einwirkung in finanzieller Hinsicht zu erfolgen braucht. Allein schon die Werbung macht die Einstellung besonderer Mittel in den Haus-

⁵ Oben Dok. Nr. 79.

⁶ Danach sollte „das gesamte Gebiet des Fremdenverkehrs“ auf den Geschäftsbereich des RMVP übergehen, im einzelnen folg. Zuständigkeiten: 1. vom AA: „Inhaltliche Gestaltung zwischenstaatlicher Reise- und Verkehrsabkommen, unbeschadet der Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes zur Vertretung des Reichs bei Verhandlungen und Abschlüssen“; 2. vom RIM: „Fremdenverkehrsangelegenheiten der Bäder und Kurorte; nicht dazu gehören Angelegenheiten der Gesundheitspflege und der Kommunalaufsicht“; 3. vom RWiM: „Fremdenverkehrsangelegenheiten des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes einschließlich der Vermietung von Zimmern durch Privatpersonen, ferner der Reisevermittler, der Fremdenführer und anderer Hilfgewerbe des Fremdenverkehrs; nicht dazu gehören Devisensachen“; 4. vom RVM: „Fremdenverkehrsangelegenheiten der Hilfgewerbe des Verkehrs“; 5. vom RErzM die Reichsanstalt für das dt. Bäderwesen in Breslau. Bezüglich der letzteren hatte der RErzM am 30. 4. 1937 dem RMVP sogleich bedeutet, daß sie „nur infolge eines Irrtums“ in den Katalog geraten sein könne: „Die Anstalt trägt rein wissenschaftlichen Charakter und hat mit der Organisation des Fremdenverkehrs, insbesondere mit Verkehrswerbung und Verkehrslenkung nicht das Geringste zu tun; jede Verbindung eines wissenschaftlichen Instituts mit Stellen, die anders gerichtete Interessen vertreten, muß ja auch peinlich vermieden werden.“ R 43 II/770, Bl. 158.

halt erforderlich, auf deren Bereitstellung das neue Amt für Fremdenverkehr womöglich einwirken würde. Auch für die Frage der verkehrsmäßigen Aufschließung könnte es seine Zuständigkeit mit für gegeben erachten. Die Regelung des Verkehrs jüdischer Gäste in den Bädern, um ein weiteres Beispiel zu nennen, würde es mit in die politischen Fragen hineinziehen. Schließlich stellt das gesamte Badeleben an die Gemeinde so vielseitige Anforderungen und es ergeben sich dabei so zahlreiche Zusammenhänge mit anderen Sachgebieten, daß sich die Grenzen des Geschäftsbereichs des neuen Amts auch im Rahmen seiner Zuständigkeit für „Fremdenverkehrsangelegenheiten“ kaum noch erkennen ließen.

Auch Eingriffe in die Haushaltsführung der Gemeinden wären unvermeidbar.

Es liegt auf der Hand, daß solche Einwirkungsmöglichkeiten einer Sonderbehörde für alle betroffenen Ressorts unmöglich tragbar wären.

Soweit die *polizeiliche* Seite der Angelegenheit in Betracht kommt, bemerke ich zu dem Verordnungs- und Erlaßentwurf noch folgendes:

Für das *Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe* ist im Reich zwar der Herr Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister federführend, bei allen polizeilichen Fragen dieser Art bin ich jedoch beteiligt. Für den Vollzug des Gaststättengesetzes⁷ in Preußen bin ich selbst federführend, und zwar nicht nur in den polizeilichen Fragen, sondern allgemein. Auch einer Übertragung selbst nur eines Teils dieser Zuständigkeit auf Ihr Ministerium würde von dem Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, wie er mir berichtet hat, nicht zugestimmt werden. Eine Verteilung der Zuständigkeit auf verschiedene Ministerien könne überhaupt nicht in Frage kommen, und zwar namentlich deswegen nicht, weil sie praktisch nicht durchführbar wäre. Soweit in Preußen in früheren Jahren eine andere Stelle als der Minister des Innern für Gast- und Schankwirtschaften zuständig war (1848 bis 1852 der Handelsminister), ist man bald wieder zur Zuständigkeit des Ministers des Innern zurückgekehrt. Die jetzt noch maßgebende Regelung der Zuständigkeit stammt aus dem Jahre 1852 (Erlaß vom 17. 3. 1852 – [Pr]GS. S. 83; zu vergl. auch den Erlaß vom 30. 6. 1858 – GS. S. 501) und hat sich seitdem durchaus bewährt. An dieser Zuständigkeit kann nicht gerüttelt werden, wenn nicht lebenswichtige polizeiliche Interessen geschädigt werden sollen. Die Gaststättenpolizei ist derart mit den Gesamtaufgaben der Polizei auf dem Gebiete der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung, namentlich auch in kriminalpolizeilicher und staatspolizeilicher Hinsicht verquickt, daß der Vollzug unbedingt allein beim Reichsminister des Innern verbleiben muß.

Die gewerbepolizeiliche Seite des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes im Reich kann nicht einer Stelle übertragen werden, die keine gewerbepolizeilichen Aufgaben zu erfüllen hat. Den Ausführungen des Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministers in seinem Schreiben vom 26. April d. Js. über das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe muß ich mich auch hier anschließen.

An den übrigen, in Ziffer 3 des Entwurfs einer Ergänzungsverordnung genannten Gegenständen (Zimmervermieten, Reisevermittler, Fremdenführer u. a. *Hilfsgewerbe des Fremdenverkehrs*) bin ich, der Minister des Innern, sowohl im Reich als in Preußen beteiligt. Ich kann einer Herausnahme dieser Gegenstände aus der gewerbepolizeilichen Bearbeitung durch den federführenden Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister nicht zustimmen.

Im einzelnen ist in Preußen für den Vollzug der Vorschriften über die Fremdenführer nach den erwähnten Erlassen von 1852 und 1858 der Minister des Innern zuständig; insoweit gilt das über die Gaststättenpolizei Ausgeführte entsprechend. Eine Abgabe dieser Zuständigkeit an eine andere Reichsstelle kommt nicht in Frage.

Soweit unter die in Ziffer 2 des Entwurfs der Ergänzungsverordnung genannten „Fremdenverkehrsangelegenheiten der Bäder und Kurorte“ etwa auch die Spielbanken fallen sollten, kann an meiner Federführung schon wegen des nicht zu lösenden Zusammenhanges mit der Bearbeitung der Glück[s]spielangelegenheiten nichts geändert werden. Es handelt sich um eine reine Polizeisache.

⁷ S. Dok. Nr. 79 Anm. 6.

19. Mai 1937

Es ist weiterhin völlig ausgeschlossen, daß sich das in der Generalklausel der Ergänzungsverordnung erwähnte „gesamte Gebiet des Fremdenverkehrs“ etwa erstrecken könnte auf das Meldewesen, und zwar sowohl auf das allgemeine Melderecht wie auch auf das Melderecht für Gasthäuser und dergl. oder auf das Ausländermelderecht und weiterhin die Ausländerpolizei und das Paßwesen, wofür der Chef der Sicherheitspolizei zuständig ist.

Schließlich kann ich auch, soweit die Zuständigkeit meiner *Medizinalabteilung* in Betracht kommt, auf die Federführung in der Fürsorge für Kurorte und Heilbäder, wie auch auf die Aufsicht über Heilverfahren, Brunnen, Bäder usw. nicht verzichten. Ich bin auch überzeugt, daß der Herr Preußische Finanzminister, der die staatlichen Bäder betreut, keine seiner Zuständigkeiten abzugeben bereit sein wird.

Aus allen diesen Gründen vermag ich weder der Übertragung einzelner Zuständigkeiten aus meinem Geschäftsbereich auf Sie, Herr Reichsminister, noch der Fassung der Ergänzungsverordnung, nach der Sie allgemein „für das gesamte Gebiet des Fremdenverkehrs“ zuständig sein sollen, zuzustimmen. Der Begriff „Fremdenverkehr“ ist, wie die eingehende Prüfung ergeben hat, viel zu unbestimmt, als daß nach diesem Merkmal eine Abgrenzung getroffen werden könnte.

Auch durch besondere Bezeichnung der Sachgebiete, die bei den übrigen Ministerien – beim Übergang der Fremdenverkehrsangelegenheiten auf Ihr Ministerium – verbleiben sollen, kann die Frage nicht gelöst werden. Diese Gebiete lassen sich für diesen Zweck ebenso wenig klar abgrenzen wie der Bereich der Fremdenverkehrsangelegenheiten. So erstreckt sich z. B. die von Ihnen genannte Kommunalaufsicht auf den gesamten gemeindlichen Wirkungskreis.

Ich muß mich, als Organisationsminister, ganz grundsätzlich gegen jeden Versuch einer Absplittierung von Zuständigkeiten und damit einer Aushöhlung von Zentralbehörden wenden, die die unbedingt notwendige einheitliche Führung auf zusammengehörigen Sachgebieten erschwert oder überhaupt unmöglich macht.

[...] ⁸

Dr. Frick

⁸ Hinweis auf Übersendung von Abschriften an RWiM, RVM, AA, RFM, PrFM, RPM und RErzM. Der Rkei ging Abschrift erst nachträglich am 11. 11. 1937 zu. – Die Besprechung vom 26. 5. 1937 brachte keine Annäherung der Standpunkte, allgemein vermißt wurde ein klarer Ausschluß konkurrierender Zuständigkeiten in Form einer Negativliste der Materien, für welche das Reichsamt nicht zuständig sein sollte; R 43 II/770, Bl. 164 f. Am 20. 10. proponierte der RMVP eine (3.) Neufassung des VO-Entw. (ebd. Bl. 175–178), die dem Reichsamt nunmehr folg. eingeschränkte Kompetenzen zu übertragen wünschte:

– 1.

„Allgemeine Richtlinien für die Fremdenverkehrswerbung im In- und Ausland,

– 2.

Allgemeine Weisungen für die Lenkung des Reiseverkehrs,

– 3.

Fragen der Verkehrsförderung und Verkehrsgestaltung durch das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, insbesondere Fragen der Werbung und Preisgebarung der Betriebe,

– 4.

Fragen der Verkehrsförderung und Verkehrsgestaltung in Bädern und Kurorten,

– 5.

Reichsanstalt für das deutsche Bäderwesen in Breslau.“

Auch hiergegen hielt der RIM am 11. 11. 1937 seinen Widerspruch aufrecht, desgleichen der RErzM am 6. 11., der RFM sekundierte ihnen mit Schreiben vom 17. 11.; ebd. Bl. 166–168; R 43 II/770a, Bl. 71 f.; R 2/4939, Bl. 33 f. In Verfolg einer Unterredung Lammers' mit StS Funk und Esser leitete letzterer der Rkei, noch nicht den Ressorts am 7. 12. 1937 als „Diskussionsbasis“ den Entw. eines „Erlasses über den Generalinspektor für das Fremdenverkehrswesen“ zu. Auch diese Variante beanspruchte wiederum pauschal die „Organisation des Fremdenverkehrswesens“ und erschien deshalb dem RKabR Killy chancenlos, weil zu unbestimmt; R 43 II/770, Bl. 182–184. Selbst als Esser sich am 17. 1. 1938 neuerlich an Lammers wandte, um seine Amtsstellung noch rechtzeitig vor einer offiz. Einladung nach Italien wie gewünscht herausgehoben zu sehen, wurde die Rkei von sich aus nicht tätig; ebd. Bl. 188–191. Nach dem „Anschluß“ Österreichs unternahm Esser, nach Rückversicherung bei Hitler, abermals einen Anlauf, nun mit dem Ziel seiner Bestellung zum „Reichskommissar für Fremdenverkehr“, der aber im Ergebnis ebenso scheiterte wie die bisherigen; s. Folgeband, Dok. vom 29. 3. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 87 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. 19. Mai 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d087>